އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަހަކީ ބާރުލިބި ޝަރީޢަތުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ ކުށް ސާބިތުވާނެކަމާއި، ވަގުތުން ސްޓޭޓްމަންޓް ނުދިނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަދުލުވެރިކަމުގެ ޙައްޤުތަކުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މީގެ ފަހުން "ޝަކުވާލިބި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ބަވާރިމަސްޖިދު، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާލިބި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ހުރުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ވަދެ އުޅުން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން، ނުރުހުމުގައި ޖިންސީ ގުޅުމެއް ފެށި ކަމަށް ޝަކުވާލިބި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްނުވުން ފާޅުކޮށް ކޮއްކޮއާއި ދެމެދު ފިރިހެނުން ކޮއްކޮއެއް އަރަފުން އިޒާމް ޒާހިރު ދެކޮޅަށް ތަޅުވަޅަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެއްވީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކުރެއްވީ ޝަކުވާލިބި މީހާގެ ބަހަށް އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބިދޭކަމުގެ މައްސަލައިން ބެލެވިފައެވެ.

1. މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ފުލުހުން (2 ދެ) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖާރިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބްތަކުން ލިބުނު މިކްސްޗް ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރގެ ދުސަވައިބް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސަބިއަބް އިޖާމް ޖާރިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޖާމް ޖާރިރު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ކުށުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ގަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާރިރު 13 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބަޔާންވެފައިވުމާ، އިޖާމް ޖާރިރުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދައިކަން ސާބިތުވާ ހެކިވަރެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެހީގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ގަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެ ގަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައިފާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލުން އިޖާމް ޖާރިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަރަފުތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރަން ގެދުވާފާވުން ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ތަފާތު ފެނުން ހަށިކޮޅުން ޕެނިޓްރޭޝަނުގެ އަމަލު ފެނުން ކަމަށް ހެކިބަހެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއެކު ދުވަހުގައި އަމަލު ހިންގާފައިވާތީ ބަޔާނުގެ ކަރުދާސް ކާރިޖާއާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، ކޯޓުގައި ޖިންސީ އަމަލު ހިނގާކަން އެކަނިވެރި ޝަހާދަތާ ނެތް މިންގަނޑަކުން ސާބިތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އާރު ހެކީގެ އިތުރުން ޝާހިދުން ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ދެބަސްވެފައިވަނީ މާ ބުރަދަން ހުރި ހިރި ކަމަށާއި، ފޭޝިއަލް ސާމްޕަލްތަކުން ޖީ.އެސް.އާރު ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހެނީ ޝަހާދަތްތަކުގެ މުހިންމު ބައިތައް ބާރުދޭ ހުރިގޮތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޢާޔަތް ފަނޑިޔާރު ބުރުސައިން މަޖީދުގެ ދައުރުގައި، ތާރީޚު ފެނުނު ދު ހިނގިހިނގާ ޝަހާދަތުގެ މިންގަނޑު ތަކުރާރުކުރުމަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ދިމާލުގެ ހިޔަބަރުގައި ފުރުޞަތުދީފައި އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހިޔަބަރުން ބުރުސް ނަތީޖާއާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ޝަހާދަތް އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޖީއާރުގެ ނަތީޖާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލު ފެންނަކަން އެންގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކަރުއި ކަންފަރާތުގެ އުރަހަމީން ޖީ.އެސް.އާރު ފެނުމަކީ ޖިންސީ ގުޅުވައިން ވަކާލާތުގައިވާކަމުގެ މަސްލަހަތު ޝަހާދަތުގެ މިންގަނޑު ބަހާ ގުޅުވާފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަހާދަތުގެ މިންގަނޑު އަބުރާތޯނެތް (character) ރިޢާޔަތްކޮށް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ޤާއިމުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޖައިލާ މުހައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޢާޔަތް ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޤާބިލުކުރައްވައި، ތަފާތު ވަނީ އެ އުސޫލުތައް ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ސައިންޓިފިކް ފޮރެންސިކް ހެކި ތަރުޖަމާކުރުމާއި، އިސްތިޝާރާ ބޮޑަށް ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން، ޝަހާދަތްތަކުގެ ކިބައިން ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުޤީޤުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ދެބަސްވުން އޮވޭ ބުރުހާނަކީ ފާހަގަކުރައްވައި، އެ ބަރަން ޖާމިން ފެނުނު ހިނގާއިރު ހިނގާފައިވާ ޖީ.އެސް.އާރު ސާމްޕަލް ނުފެނުމަކީ ބޮޑު މާނައެއް ނެތް ކަމަށާއި، ވަގުތުގެ ސަބަބުން ޖީ.އެސް.އާރު ނައްތާލެވޭ ކަން ޝަރީޢަތަށް ދެއްކުމަށް ފޮރެންސިކް މާހިރެއްގެ ޝަހާދަތެއް ނެތް ކަމަށާއި، ޝާހިދުން ދިޔަ ހިސާބުގެ ބަދަލުތައް ޤާނޫނީ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ހަރުދަނާކަމެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނަތީޖާއަށް ހަމަ ކަމަށް ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ދެކެވަޑައިގަތީ އިސްތިއުނާފު ޤަބޫލުކޮށް މި ޤަޟިއްޔާ ހަވާލުކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަން ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވަދެފައި، އެމީހާގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވެއްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވެއްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މިއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހެކީގެ ޝަރުތު މިންގަނޑެއް ނެތެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެކިތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހުރި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ފުރުސަތުދެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފާހަގަކޮށްދީފައިވަނީ މިފަދަ ހާލަތު މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތްތަކެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތް މިންގަނޑެއް އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔައީގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިސާލަކަށް ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިބަހުން ބާރުލިބިއްބައިދިނުތަކަން ކުށުގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމުގައި ދުރި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިނގާ ޖިންސީ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ދެކެފައިވާ ފެނުނު ހެކިން ގިނަގުނަ ނުލިބޭތީއެވެ، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ސިފަ ވަންހަނާވާން ގޮސް މިފަދަ ސަބަބުތަކުގައިވާތީ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުރުޝިދު ޝަފީޤު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޝަފީޤު) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަޖެހިކަމުން، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ދިރާސާކުރެވޭނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ މުހިންމު ހެކި ކަމެކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލަށް ފެނުން މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުން ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދޭ ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަށް، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކަށް އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާދަންނަ އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަނި މައްސަލައެއްގައި ދުޅިކަމުގެ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހޯދުމަކީ ނުވަތަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުށަހެޅުމަކީ، ޝަރުޢީ ގޮތުން ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހިނދު އެކަނި އޮތުމުން ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކާ ބާރުލިބޭނެ އެހެން ހެއްކާއި ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ސްވޮބްތަކުގައި ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުންނަ ހުރިކަމުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހިރި ކޮންމެހެން ކުށްކުރި މީހާގެ ޑީ.އެން.އޭ ކަމަށް (ހ) ގޮޅިވެއްޖެއް އޮތް ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ފެނިފައެވެ، (ށ) ކުރުކުރުމަށް ވުރުނުގޮތް ހިތެވައި އޮތް ކަމުގެ ފެނުނެ އަދި (ނ) ކުރަން ނުކުތް އަނެއްކާ ވެސް ހުރިހާ ބާރުގަދަ ކަން ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅޭގޮތުން އުޅުނިހުން ކުރި ހެކިން ހިތުމަތިވެރިކަން، ވަޤުތީގޮތުން ސޯޝަލްމީޑިއާ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހިތްހަމަޖެހުމަށް އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ ހާދިސާ ހިނގިދުވަހުގެ ތަން ނުހިނގާނެކަމަށް ދަލީލުތަކުގެ ކަމުގެ ނޫނެވެ. ސާބިތުވާ ނަގޭ ގޮތަށް، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކޮންމެވެސް ދުވަހެއް ފަދަ ކަންކަމަށް ވަޤުތީގޮތުން ސޯޝަލްމީޑިއާ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެންނަކަމީ ގޮތުން ނުރައްކާ ބަލާބެލުމަށް ސަބަބެއްކަމެވެ.

14. އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ ހިނގަމުންދިޔަ ނުވެދާނެ ސާބިތުކުރުމުގެ ބަލާކަށް ދަލީލުތަކުގެ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ ހިތާހިދާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާދަންނަ އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެވެ.

15. ދަޢުވާގެ ބައެއް ދެކޮޅު ދެމުން ދިރުމެވެ. ދަޢުވާލިބޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުމަށް ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތުން ސާބިތުވެއެވެ. އެކަމުގެ އިންކާރު އަންނަނިވި ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ހިޔަނިވާ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވެއްދުމެވެ. އޭގެ ގޮތުން ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ހިންގައިދޭ މައްސަލަ ދަޢުވާ ދިރިއުޅުމުގައި ބަލައިގަނެވެއެވެ. އާދެ ހިނދުކޮށް ކުރިން ދުވަހުގައި ގުނަވަން ހިނގައިދާ ގޮތުން، އޭގެ ފަހުން ދިޔައީ ކަމަކުން އެކަމުގެ މައްސަލަ އިންކާރު އޮތުމަކީ ވަކިވެސް ކަމަކަށްވެއެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އޭނާގެ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ދޫކޮށްލުމަށް އެދުނުކަމަށް އަނިޔާލިބުން ފަރާތް ބުނުމާއި، އޭނާއަށް ހުރިހާ ބައެއް ބާރުލިބުމުން ދުވަސް ދެތިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުން ފަރާތް ތަފްޞީލީ، އިޢުތިރާފާ ހާމަކުރި ވަޔަކުން ފާހަގަކުރާ، ސަރީރަތުން ހިތައިދިނުމާއި ބޮޑަށް ފުރާނަވާބޭ ތިމާގެ ކަމެއް، އެ ހިތައިދިޔުމަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ބާރުކޮށް ހުރި ކަމަކެވެ.

18. ހެވާރުޖެހޭ ތަފްޞީލް ބަޔާނާއި ސަރީރަތުގެ ދިން ހެކިބަސް ދެފުށް ފާހަގަކުރެވޭ އަތް ނަމަވެސް، އޭގެ ހެކިވެރިއާ ބާރުލިބިދޭނެ ހެވާރުޖެހޭ ތަފްޞީލް ބަޔާނާއި ހާމަކޮށްދޭނެކަމަށް، އެއީ ހެކިބަހާ ނަފްސާނީ ފާހަގަކުރެވޭ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއްގައި ނުބައިވެފައިވެއެވެ.

19. މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޭސްތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތާމެދު ކަށަވަރުކުރެވޭކަމަށް ޢާއްމު ހުކުރިބަލަށް މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހުކުމުގެ މައްޗަށް ބެލި އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ދެކެވޭތާ ނުވަތަ ސަމާއިލިޔަމް ހުރި ހުކުމްޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެ ހުކުމަކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ފަރީޤާ ހުކުމްޖެހޭނަމަ، ޤާބިލުގެ ކުށް ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިނާއީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ތަޢާރަފުކުރުމުގެ މުއްދަތުކަމާއި، އެ ހުކުމްތަކުގެ ތަރުތީބުން އެއް ހުއްކުރުމުގައި އަނިޔާވެރި ފަރާތުގެ ހުކުމަށް ކުރަންނިންމާފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރިކޮށްފައިވާކަން ފަރިޔާދުން ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ.

20. ހުއްދަތުރި ޤިޔާސްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އުސޫލުގެންނާ މިންވަރަށް މިހާރު ކުރު ކުރިޔަށް ގޮޅިއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ތަފާތު ގޮތުގާ މިންވަރެއް ހަމަޖެހިގެންވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބެލެވޭގޮތް އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރިހަމަ ބެންޗުން ޤަޟިއްޔާގެ އިސްލާމް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ނިރާޖު ވ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިރާޖު ވ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިރާޖު އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްފައިވެއެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބުރަދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، [illegible] ނުވަތަ ސަރކަމްސްޓެންޝަލް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާތައް ހުރެއްޖެ ނަމަ، ޝަރުޢީ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޑީއެންއޭ ހެކިތަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮތުމުން ޝަރުޢީ ކުށް ސާބިތުވާނެ ހެކިއެއް ނޫނެވެ. ޑީއެންއޭ ހެކިތަކަށް ބާރުދޭނިވި އެހެން ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ޝަރުއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، (ހ) މޯބައިލް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ޤަރީނާއާއި، (ށ) ކުށްކުރުމުން ފުރުސަތު މިބައިގައި އޮތް ކަމުގެ ޤަރީނާ އަދި (ނ) ހުރުން ނެތްކަން އިންކާރުކުރާ ޤަރީނާ ހުރުމުން ޝަރުޢީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުގައި ހުރި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ތޮއްޓަން ފުރުސަތު ހުރިން ދިނަފަހަރު ނުހިތަދާ އަދި ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނދިރޭގައި ނުވަތަ ސިއްރު ވަންހަނާ ގޮތަށް ކުރުމަށް ކުރެވޭތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ކުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރަންވާނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސާމިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސާމިރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ސާމިރު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަސާސްތަކަށް ބަލަން ޖެހޭ ތިރިޔާ އެ ބަސް ދޫކޮށްލުމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ދުރު މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ކުއި މިންގަނޑަށް އެކަށީގެން، އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. (ހުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޯބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުވަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ޤަތުލުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ޤަތުލުކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތުގެ ބަހާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޤިޢާއި އަނިޔާވެރިވުނު މީހާގެ ފަރުދުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ހުކުމްކުރި 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ތެރޭގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އޮތަސް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ތަޙުޤީޤުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރުވިފައިވާ ޖުމުލަ ދިފާޢުއްބަސް ޤަބޫލެވެ. (ހުކުމްކުރި 02 ނޮވެމްބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަހްދީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަހްދީ (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ޝަހްދީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ޤާޟީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޤަރީނާ ގޮތުގައި މިންވަރެއް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބައްޔިނާގެ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)